

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3272/2530

นาย วิษณุ อุทัยกาญจน์ โดยนายสมพงษ์
มนตรีศรีศักดิ์

โจทก์

ผู้รับมอบอำนาจ

โจทก์

นาง ลำ จวน หรือ ลำ ดวน หอมสุต

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172

ฟ้องโจทก์ตั้งสภาพข้อกล่าวหาว่าจำเลยอยู่อาศัยบ้านพิพาทของโจทก์โดยการเช่าไม่มีลายลักษณ์อักษร และไม่มีกำหนดระยะเวลา โจทก์ประสงค์จะใช้ประโยชน์เอง บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออก จำเลยและบริวารไม่ออก ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายโดยเปรียบเทียบเป็นอัตราค่าเช่าขณะยื่นฟ้อง ดังนี้ ไม่ใช่ฟ้องตามสัญญาเช่า โจทก์ไม่ต้องบรรยายฟ้องว่า มีข้อสัญญาว่าจำเลยชำระเงินค่าเช่าวิธีใด อย่างไร ผิดนัดค่าเช่าอย่างไร เป็นฟ้องซึ่งบรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างเป็นที่อาศัยแห่งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 แล้ว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ให้จำเลยเช่าบ้านอยู่อาศัย 7 ปีมาแล้วค่าเช่าเดือนละ 2,600 บาทต่อมาโจทก์ต้องการใช้ประโยชน์จึงบอกเลิกการเช่าให้จำเลยขนย้ายครุภัณฑ์

และบริวารออกไปจำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหายหากให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาทขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารและให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่าบ้านและที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์แต่เป็นของนายเชียงพัด แซ่ฮ่วยซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวนายเชียงพัดซื้อที่ดินพิพาทในนามของโจทก์แล้วนำไปจำนองไว้และได้ขายที่พิพาทให้จำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านของโจทก์กับใช้ค่าเสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ตั้งสภาพข้อกล่าวหาว่าจำเลยอยู่อาศัยบ้านพิพาทของโจทก์โดยการเช่าไม่มีลายลักษณ์อักษรและไม่มีกำหนดระยะเวลาโจทก์ประสงค์จะใช้ประโยชน์เองบอกกล่าวให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจำเลยและบริวารไม่ออกทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายโดยเปรียบเทียบเป็นอัตราค่าเช่าขณะยื่นคำฟ้องดังนี้ไม่ใช้การฟ้องตามสัญญาเช่าโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่ามีข้อสัญญาว่าจำเลยชำระเงินค่าเช่าวิธีใดอย่างไรผิดนัดค่าเช่าอย่างไรและเป็นฟ้องซึ่งบรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับและข้ออ้างเป็นที่อาศัยแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้วฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ฯลฯ

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ